

1500855-77.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... condenação do acusado no delito de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, na modalidade tentada (157, § 2ºA, inciso I e inciso II c/c art. 14, II, todos do CP), a fixação de pena mínima em regime aberto, a atenuante de menoridade relativa e confissão espontânea, diminuição de pena em 2/3 (dois terços) referente à tentativa.

A Defesa do réu RAFAEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

3ª Vara Criminal

guaruja3cr@tjsp.jus.br

1500855-77.2022.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500855-77.2022.8.26.0536 (2022/000239)

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

CF, CF, CF

2057696/2022, 23319942, 2057696 - DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

GUILHERME LIMA SANTOS e RAFAEL MACEDO DE JESUS

Réu Preso

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

RAFAEL MACEDO DE JESUS e GUILHERME LIMA DOS SANTOS, qualificados à fl. 10, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, e § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, POR DUAS VEZES, na forma do artigo 70 do Código Penal. Consta da denúncia que em 02 de março de 2022, por volta das 04h30, na Avenida Miguel Estéfano, altura do nº 5.072, Lote João Batista Julião, Guarujá/SP, agindo em concurso e unidade de desígnios com entre si, com Levi da Cruz Martins Santos e com outro indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercidas com o emprego de arma de fogo, 01 corrente de ouro com pingente, avaliada em R\$ 16.000,00, e 01 relógio dourado, avaliado em R\$ 2.000,00, pertencentes à vítima Mário Augusto da Silva, e 01 relógio, cor preta, avaliado em R\$ 300,00, pertencente à vítima Eduardo Pereira de Oliveira, sendo que, da violência empregada, exercida mediante disparos de arma de fogo, com o desiderato de garantir a subtração por eles pretendidas, bem como a fim de assegurar a impunidade do crime por eles praticados, somente não resultou na morte das vítimas Gabriel Alípio da Silva Pantojo de Moraes, Leonardo Santos de Macedo e Luis Felipe de Freitas Almeida, em face da ocorrência de circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Consta dos autos Inquérito Policial da Delegacia de Polícia de Guarujá com boletim de ocorrência (fls. 1-8), auto de prisão em flagrante (fl. 9), autos de exibição/apreensão/entrega (fls. 36-41, 45-46), antecedentes criminais dos réus a

fls. 68-76, 150-155, relatório da autoridade policial (fls. 104-105). Laudo pericial 73.144 (fls. 187-206), Laudo pericial 77.053 (fls. 208-211), Laudo pericial 77.032 a (fls. 229-233), Laudo pericial 77.361 (fls. 235-239). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 90-93). A denúncia de fls. 124-126 foi recebida em 18/03/2022 (fl. 127). Os réus foram citados pessoalmente em 18/04/2022 (fls. 482-483). A Defesa do réu RAFAEL apresentou resposta à acusação (fls. 212-224). A Defesa do réu GUILHERME apresentou resposta à acusação (fls. 247-248).

Durante a instrução, na audiência realizada em 23/05/2022 (fls. 555-566), foram ouvidas duas vítimas, quatro testemunhas comuns, uma testemunha de defesa, bem como foram interrogados os réus.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais em 31/05/2022 (fls. 607-623) requerendo a procedência do pedido formulado na denúncia, condenando-se os corréus RAFAEL MACEDO DE JESUS e GUILHERME LIMA DOS SANTOS pela infração ao artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, em regime inicial fechado e que seja reconhecida a agravante do motivo fútil, prevista no artigo 61, inciso II, "a", do Código Penal compensando-se com a atenuante da confissão espontânea.

A Defesa do réu GUILHERME apresentou alegações finais em 09/06/2022 (fls. 627-641) requerendo a procedência em parte, requerendo condenação do acusado no delito de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, na modalidade tentada (157, § 2ºA, inciso I e inciso II c/c art. 14, II, todos do CP), a fixação de pena mínima em regime aberto, a atenuante de menoridade relativa e confissão espontânea, diminuição de pena em 2/3 (dois terços) referente à tentativa.

A Defesa do réu RAFAEL apresentou alegações finais em 09/06/2022 (fls. 648-677) requerendo seja o réu absolvido, com fulcro no artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente requereu que sejam acolhidos a desclassificação para o artigo 157, §2º, inciso II, § 2º-A, inciso I em sua forma tentada do Código Penal, fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, reconhecimento da atenuante relativa à confissão, afastamento da agravante do motivo fútil, afastamento do concurso de agente e do emprego de arma de fogo, aplicação da tentativa em seu patamar máximo, reconhecimento de crime único, regime inicial diferente do fechado, concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO: É PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, em razão da condenação dos réus como incurso no artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e CP art. 70 caput (tentativa de latrocínio, por quatro vezes em concurso formal de infrações); sendo que a figura delitiva do CP art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, inciso II, reputa-se absorvida no crime mais grave (aplicando-se o princípio da consunção).

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão: "A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

Tanto a materialidade quanto a autoria do delito restaram demonstradas conforme boletim de ocorrência (fls. 1-8), auto de prisão em flagrante (fl. 9), autos de exibição/apreensão/entrega (fls. 36-41, 45-46) Laudo pericial 73.144 (fls. 187-206), Laudo pericial 77.053 (fls. 208-211), Laudo pericial 77.032 (fls. 229-233), Laudo pericial 77.361 (fls. 235-239), bem como pela prova oral produzida no processo.

Vejamos o resumo do que foi apurado em audiência:

A vítima EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA, quando ouvida em juízo (fl. 557), disse que não se recorda da fisionomia dos roubadores, pois eles estavam de capacete. Não chegou a vê-los sem capacete e eles estavam com o capacete fechado. Eram quatro roubadores. Não tem condições de reconhecer, pois eles estavam de blusa de frio, calça e capacete. Estava na porta de uma festa na praia e estavam do outro lado curtindo com uns três amigos e quatro meninas, quando viram duas motos com quatro roubadores que anunciaram o assalto. Os quatro estavam armados. Estava o depoente com um amigo. Eles pegaram um relógio seu e uma corrente de seu amigo que arrebentou. Os réus chegaram a roubar os bens. Foram surpreendidos por policiais à paisana que estavam do outro lado da rua viram o roubo e iniciou a troca de tiros. Presenciou a troca de tiros, mas não viu a abordagem de todos, pois eles tentaram fugir. Um ficou baleado ali e o outro morreu ali mesmo. Um fugiu a pé e o outro na moto e não sabe qual deles foi abordado pela polícia. Conseguiram recuperar todos os bens, seu amigo também recuperou a corrente. Um deles disparou para cima no momento do roubo. Seu amigo não queria dar a corrente e um deles deu um tiro, foi quando os policiais viram que era um assalto e começou a troca de tiros. Não sabe se eles atiraram contra os policiais, mas viu que eles miraram na direção dos policiais e começou a troca de tiros. Confirma o depoimento prestado em solo policial, eles atiraram para cima quando o amigo negou entregar a corrente. Durante o roubo, um deles atirou para cima e o outro gritava: "atira, atira neles". Acha que o disparo foi para mostrar que a arma era de verdade. Todos estavam de capacete, então não se sabe quem atirou e disparou contra os policiais. O que apontou a arma para os policiais foi o que faleceu, o que atirou para cima. Depois soube que apenas a arma dele era de verdade, as outras eram de mentira. Ficaram desesperados durante a troca de tiros, então não viu quem disparou. Foi arrancado o seu relógio e somente o viu quando estava na delegacia, nem sabe com quem foi recuperado. A corrente do seu amigo ficou arrebentada no chão quando o indivíduo faleceu. Sua vida correu perigo. A polícia prendeu as pessoas certas, ali no momento, estavam cerca de oito pessoas entre amigos e a polícia pegou apenas os assaltantes.

A vítima MÁRIO AUGUSTO DA SILVA, quando ouvida em juízo (fl. 558), disse que não tem como saber a aparência deles, pois estava noite, estavam todos de capacete e blusas de frio. Não consegue reconhecer os réus. O roubo ocorreu de madrugada, por volta de 04h30, 05h00 da manhã. Estavam perto do Tortuga, em frente a uma balada, quando apareceram duas motos, que pararam ali. Soube que as motos já tinham feito vítimas do outro lado da rua e pararam perto de si. Foi tudo muito rápido, quando viu um deram tiro para o alto, teve troca de tiros. Eles estavam em duas motos, quatro pessoas. Pelo que se recorda um ficou na moto e dois ou três desceram das motos. Tinha três armas pelo menos, pelo que soube depois. Viu uma ou duas armas durante o roubo. Um deles efetuou um disparo aparentemente para o alto. Eles puxaram sua corrente, que caiu no chão perto de si. Puxaram seu relógio que também caiu ali e já recuperou seus bens. Não percebeu se puxaram o relógio do seu amigo, mas depois soube que eles levaram. Tinham algumas garotas ali e ficou reparando para não acontecer nada com elas. Soube depois que seu amigo teve o relógio subtraído. Durante a troca de tiros ficou atrás de uma árvore e não viu muita coisa. Os policiais à paisana escutaram o tiro para o alto e iniciaram a troca de tiros. Durante a troca de tiros, acha que todos foram baleados, mas viu que dois caíram baleados ali. Um fugiu na moto e o outro correu a pé. Não viu qual deles foi abordado. Não conhecia nenhum deles. Houve a troca de tiros e ouviu o barulho das balas, mas não sabe a direção para qual eles atiraram, pois ficou atrás da árvore. Não tem como precisar quem atirou e qual deles faleceu. Sua corrente e seu relógio caíram no chão e os recuperou. Estavam em frente à balada, do outro lado da rua, depois todos saíram da balada. Próximo da sua turma de amigos não tinha ninguém.

A testemunha PM LEONARDO SANTOS DE MACEDO, quando ouvida em juízo (fl. 559), reconheceu GUILHERME com a placa nº 01 e RAFAEL com a placa nº 3. Estava de folga, em trajes civis, quando passou um carro com mais dois policiais, conversaram e eles foram estacionar o carro. Escutou que estava ocorrendo um roubo do outro

lado da rua. Viu quatro indivíduos em duas motocicletas abordando as vítimas com três armas, pelo menos. Chamou seus colegas e viu que GUILHERME efetuou um disparo. Se identificaram como policiais, mas eles atiraram, revidaram e conseguiram balear três deles. Rafael correu um pouco, mas foi detido. De pronto foi pedido o apoio policial e as viaturas encostaram no local. Foi responsável pela abordagem de GUILHERME, que foi desarmado. RAFAEL, como estava baleado, não conseguiu correr muito, no máximo 50 metros, sendo abordado pelo policial "Pantoja". Não viu quando ele foi abordado, pois ficou zelando pela integridade física de GUILHERME, pois a população queria linchá-lo. Trabalhava na área e os dois são conhecidos na região. RAFAEL inclusive estava envolvido num crime de tentativa de latrocínio em que ele disparou no rosto de um vereador. Já conduziu RAFAEL para a Delegacia e Guilherme já abordou ali na região. Eles costumam praticar crimes de roubo sempre em concurso de agentes, com armas e simulacros. Nunca abordou GUILHERME num crime de roubo, mas sabe que as vítimas o reconheceram, inclusive ele já foi abordado quando menor, era conhecido na localidade. Se abrigou atrás de um carro até chegar o apoio dos seus companheiros. Não se recorda se o carro foi o primeiro abrigo. O carro não foi alvejado. O local foi preservado e periciado. Não se sabe quantos estojos foram recolhidos da pistola pertencente aos réus. O único que tinha arma real era GUILHERME que atirou nele. Não se sabe se o quarto indivíduo estava armado, pois ele fugiu. Não conseguiu contar os disparos de GUILHERME, viu ele efetuando o disparo para cima. GUILHERME estava atirando e tentando subir na moto, com a arma apontada contra os policiais, momento em que foi alvejado. Eram duas motocicletas e quatro indivíduos, GUILHERME tentou subir na motocicleta.. Não sabe se todos os pertences das vítimas foram recuperados. Não se recorda se GUILHERME estava com algum pertence das vítimas.

A testemunha PM DIEGO NASCIMENTO DE SOUSA, quando ouvida em juízo (fl. 560), reconheceu GUILHERME com placa nº 01 pela tatuagem. Estava de serviço quando receberam a informação de solicitação de apoio dos policiais envolvidos, pois tinha tido uma troca de tiros. No local fez contato com os policiais envolvidos. No local já estavam ao solo os envolvidos e os armamentos já tinham sido recolhidos. Sua atuação foi isolar o local, solicitar o apoio do Samu, e tomar as medidas administrativas. Nunca tinha tido contato com os réus. Os três abordados tinham sido alvejados, um tinha falecido no local e os outros dois foram levados ao Hospital Santo Amaro. Não sabe qual deles estava portando a arma real, pois quando chegou eles já tinham sido desarmados. Não participou do fato, foi o condutor da ocorrência, apresentando-o. Sua viatura preservou o local. Quando chegaram fizeram o que podia ser feito, mas tinha uma movimentação de pessoas ali. Depois que chegou o local onde eles foram alvejados foi preservado e a perícia foi realizada. Não sabe se o estojo dos armamentos foi apreendido. Já atua de dois a três anos na força tática, antes estava há 04 anos no BAEP. Não conhecia GUILHERME nem os demais corréus.

A testemunha PM LUÍS FELIPE DE FREITAS ALMEIDA, quando ouvida em juízo (fl. 561), reconheceu GUILHERME com a placa nº 01 e RAFAEL com a placa nº 3. Teve mais contato com o Levi, os outros dois não teve muito contato. Estavam passando em frente a uma festa no Tortuga e pararam para conversar com um policial amigo e ele percebeu um roubo. Desembarcaram do veículo onde estavam e ouviram um disparo de arma de fogo. O primeiro disparo que ouviram foi na direção das vítimas, então se identificaram como policiais, mas os corréus efetuaram disparos contra os policiais. Eles estavam em quatro, sendo que um fugiu em uma moto. Tem certeza que os três baleados estavam praticando o roubo. Não consegue afirmar quem efetuou o disparo na direção dos policiais. Pelo que se recorda pelo menos dois disparos foram feitos em sua direção. O local foi preservado e foi realizada perícia. O veículo que estava utilizando para se esconder não sabe se ele foi alvejado. Não chegou a ver quem estava com arma de fogo. Teve contato com Levi, que estava com um simulacro. Fez exame residuográfico, não sabe se eles também fizeram, pois ficaram isolados. Identificou o réu com a placa nº 01 pela tatuagem no pescoço. Não sabe se foi ele que correu, pois focou apenas no que ficou na sua direção. Foram recuperados relógios, celular, uma quantia em dinheiro, um cordão. Parte das coisas estavam com Levi. Tinha uma pulseira ou cordão, algo do tipo, com Levi.

A testemunha PM GABRIEL ALÍPIO DA SILVA PANTOJO DE MORAIS, quando ouvida em juízo (fl. 562), reconheceu GUILHERME com a placa nº 01 pelas tatuagens e RAFAEL com a placa nº 3. Disse que teve mais contato com RAFAEL, o GUILHERME, também estava envolvido. Estavam passando pelo local quando pararam para cumprimentar o policial Macedo e quando foram estacionar ele viu uma movimentação esquisita e os chamou. Se abrigaram atrás de um veículo e ouviram um disparo. Saíram e se identificaram como polícia, mas os roubadores efetuaram dois disparos nas suas direções e iniciaram a troca de tiros. Um dos indivíduos fugiu de moto. RAFAEL saiu correndo, mas foi atrás sem perdê-lo de vista. Abordou RAFAEL a cerca de 50 a 100 metros e com ele localizou um simulacro. Ele não estava com nenhum bem das vítimas. Eles subtraíram das vítimas dois relógios, uma corrente e certa quantia em dinheiro. Não sabe com quem os bens foram recuperados, mas sabe que foram recuperados. Depois da abordagem de RAFAEL se recordou que ele estava envolvido em uma tentativa de latrocínio contra um vereador, mas não participou dessa ocorrência. Ouviram um disparo de arma de fogo antes de se aproximarem, mas não tem como falar em qual direção foi efetuado. Antes de dar a ordem de parada e se identificarem como policiais ficaram abrigados atrás de um veículo. Consegue precisar que o primeiro disparo foi feito por um dos três indivíduos, mas não sabe precisar por qual deles. O local foi preservado. Antes de entender a situação se abrigaram atrás de um veículo e depois não se abrigaram em lugar nenhum, foram em direção aos acusados. Não sabe declinar se localizaram algo alvejado no local. Fez exame residuo gráfico. Não sabe se eles fizeram também, pois ficam isolados. Eles subtraíram uma corrente, relógios, não se recorda bem. Não tem como saber quem foi que levou os pertences das vítimas.

A testemunha MEIRE DE PAULA DA SILVA, quando ouvida em juízo (fl. 563), disse que é sogra de GUILHERME e o conhece há dois anos. Nunca soube de nada de errado dele, ficou surpresa. Ele estava comemorando seu aniversário de 18 anos e saiu com uns amigos para comprar bebida. Ele estava tranquilo, sossegado, não precisava disso, acha que foi influenciado pelos amigos. Disse que GUILHERME trabalhava com o pai dele. Conhece RAFAEL, pois é amigo de GUILHERME, quando o conheceu eles já eram amigos. Estava na festa de GUILHERME e eles saíram juntos, falando que iriam buscar cerveja e não voltaram mais. Saiu GUILHERME e RAFAEL apenas, não viu mais ninguém com eles. Não conhecia Levi o que morreu, pois tinha mais amizade com GUILHERME e RAFAEL. Viu os dois saírem sozinhos, juntos em uma moto.

O réu GUILHERME LIMA SANTOS, quando interrogado em juízo (fl. 564), disse que tem 18 anos, na data dos fatos estava em seu aniversário quando acabou a cerveja e saiu com RAFAEL para comprar cerveja. Encontrou Levi da Cruz e um amigo dele e eles disseram para comprar Whisky. Falou que não tinha dinheiro e eles disseram para cometer um crime, que tinham armas com eles. Subiu na moto com RAFAEL e Levi deu a arma de verdade para o declarante. Foi cometer o crime. Estava passando pela avenida na praia quando viu a vítima sem camisa e com a corrente para fora. Levi subiu pra cima da calçada com a moto e anunciou o assalto. As vítimas falaram que a arma era de brinquedo. Ficou com medo e deu um disparo para o alto e a vítima entregou a corrente para Levi. Foi correr para subir na moto e tomou um disparo. Caiu, bateu a cabeça, desmaiou e só acordou depois com chute. Era de madrugada por volta de 03:00 hrs e estava embriagado. Tinha passado na Fundação Casa. Está arrependido, pois seu companheiro morreu do seu lado. RAFAEL estava com o declarante, ele e a namorada que tinham organizado a festa surpresa. Conhecia Levi, pois jogaram bola juntos, mas ele não estava no seu aniversário. Um simulacro estava com o amigo de Levi e o outro simulacro e a arma de fogo estavam com Levi. O falecido entregou a arma real para o declarante e ficou com o simulacro. Quando a vítima disse que a arma era de brinquedo, Levi mandou dar um tiro para o alto, então GUILHERME deu o disparo. Deu um só disparo para o alto. Nesse momento a vítima soltou a corrente e ele subiu na moto, momento em que foi alvejado. Estava com uma pistola preta. Respondeu por um roubo em abril do ano passado, quando menor, e conseguiu liberdade em outubro. O roubo, quando menor, foi em concurso e com simulacro. Levi deu a arma para o declarante, pois não tinha muita experiência. Levi mandou efetuar o disparo, pois as vítimas começaram a ir para cima dele, para que as vítimas vissem que a arma era de verdade. Negou ter efetuado os disparos

contra os policiais, disse que não viu os policiais, que apenas sentiu os três tiros que o alvejaram. Disse que não vai cometer esse crime, que vai voltar a competir jiu-jitsu.

O réu RAFAEL MACEDO DE JESUS, quando ouvido em juízo (fl. 565), disse que tem 19 anos, estudou até o 1º ano do ensino médio, no dia dos fatos, ele, sua namorada e a namorada de GUILHERME prepararam uma festa surpresa para o corréu. Estavam bebendo cerveja e cerca de 2h a 3h da manhã acabou a cerveja e foram até a Royal comprar bebida. Levi se aproximou com a moto e perguntou o que estavam fazendo. Levi disse para comprarem Whisky e disseram que não tinham dinheiro. Ele disse que tinha arma e podiam pegar dinheiro na praia. Foi na emoção, pois queriam dinheiro. Foram até a praia e anunciaram o assalto. Tinha cerca de nove pessoas, Levi mandou o depoente e GUILHERME saírem da moto, Levi foi abordar as vítimas, elas falaram que a arma era de brinquedo, então GUILHERME deu um tiro para o alto. Os policiais viram e efetuaram disparos que os acertaram. Levi morreu ali mesmo. O depoente assustado, correu, empreendendo fuga, foi alvejado e caiu no chão. Sabe que errou e está muito arrependido. Tomou quatro tiros, um no braço, um na barriga, um no peito e um na perna e viu que o crime não era para si. Tem passagem criminal por latrocínio, nesse outro crime estava armado e atirou no rosto da vítima (um vereador). Na infância teve várias passagens por roubo também, pelo que se recorda são duas ou três passagens. Conhecia Levi, mas não era muito próximo, pois moravam em bairros diferentes, conhecia-o por causa do futebol. Os bens das vítimas ficaram no local do fato, os agentes não subtraíram. Negou o fato do corréu GUILHERME ter disparado contra os policiais. Disse que ele e GUILHERME tinham ingerido bebida alcoólica, pois era aniversário do corréu. O roubador não identificado não conhecia, era amigo de Levi. Não viu os policiais, pois estava correndo e tomou os tiros de costas. Não viu onde os policiais estavam. Estava sem simulacro, sem nada, quem estava com simulacro era o Levi e o jovem que fugiu e GUILHERME estava com arma de verdade. Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação dos acusados GUILHERME LIMA SANTOS e RAFAEL MACEDO DE JESUS, resultou positiva e inequívoca em relação ao crime de LATROCÍNIO TENTADO previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, POR QUATRO VEZES, na forma do artigo 70 do Código Penal.

Como se vê, os réus confessaram a tentativa de roubo em concurso de agentes, com efetivação de disparos de arma de fogo por um dos assaltantes, e suas confissões estão fortemente corroboradas pelos demais elementos de prova presentes nos autos, embora eles neguem que tenham atirado contra os policiais, afirmando que deu tiros 'para o alto'.

Apesar dos réus terem negado que atiraram contra os policiais, temos que a negativa dos réus se revela isolada no acervo probatório dos autos, apresentando-se como exercício do direito natural de autodefesa, já que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Entretanto, esta parte da negativa dos réus não convence, porquanto há nos autos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas e dos policiais apontando que houve troca de tiros e dos policiais à paisana apontando que um dos agentes efetuou pelo menos dois disparos contra os policiais. Tais depoimentos merecem credibilidade, vez que não há nenhum indício de que os depoentes possuam interesse em prejudicar injustamente os réus.

Reputo que, quem quer que se dispõe a praticar ROUBO Á MÃO ARMADA, usando arma de fogo, em concurso de agentes, agindo portanto irmanado no propósito de praticar crime violento e grave, assume inequivocamente o risco de matar e de morrer, no exato momento em que tem consciência do RISCO CONCRETAMENTE CRIADO à incolumidade pública, todos os agentes tinham evidentemente perfeita e inegavelmente a consciência de estão a CRIAR PERIGO CONCRETO e intolerável de ferir ou de matar pessoas inocentes NO EXATO MOMENTO EM QUALQUER DOS ASSALTANTES SACA ARMA DE FOGO. Roubador que saca arma de fogo carregada e puxa o gatilho, a pretexto de assegurar a impunidade e a vantagem da subtração patrimonial que está sendo por ele buscada, ou concorrendo com outros comparsas que assim agem, está claramente assumindo o risco de matar pessoas inocentes (sejam as vítimas, sem policiais, ou quaisquer terceiros transeuntes).

Portanto, o crime praticado nestas circunstâncias é o de tentativa de latrocínio,

porquanto NÃO há justificativa legal para amparar o gesto do roubador em realizar disparos no momento da prática do roubo. Quem está em plena prática de crime violento não tem direito de invocar legítima defesa em face de policiais ou de vítimas. E tampouco, o gesto de 'atirar para o alto' pode ser reputado como algo 'inofensivo', posto que é nítido o risco de qualquer transeunte possa ser atingido pelo projétil no momento de sua trajetória descendente (a chamada "bala perdida"). Roubador que saca arma de fogo e aciona o gatilho assume o risco de matar alguém; portanto, pratica o delito de tentativa de latrocínio. Conforme inciso I do CP art 18, são penalmente equivalentes o dolo direto e o dolo indireto; de tal modo que, assumindo de forma inequívoca e grave o risco de vir a ferir terceiras pessoas como desdobramento da prática do roubo à mão armada, acionando a arma para fazer disparos que coloquem em perigo a vida das vítimas e de terceiros, o agente deve responder por tentativa de latrocínio.

Veja-se precedente do STJ (relator o ministro Rogerio Schietti Cruz) - RESP 1525956-MG:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTABELECIMENTO DA CONDENÇÃO POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO. POSSIBILIDADE. INCONTROVERSA EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. RECURSO PROVIDO. 1. Prevalece nesta Corte o entendimento de que, sempre que caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la, não ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, há tentativa de latrocínio. Precedentes. 2. Para decidir a respeito da eventual desclassificação do delito de latrocínio na modalidade tentada para roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, é necessário analisar a possível existência do animus necandi e verificar se o agente atentou contra a vida da vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. 3. Recurso provido para restabelecer a condenação do recorrido pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, parte final, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, e, conseqüentemente, a pena imposta na sentença monocrática. (REsp 1525956/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015)

Não existem provas aptas a retirar a verossimilhança da versão dada pelos policiais que atuaram na ocorrência e não prospera descartar seus depoimentos apenas com base em mero preconceito por sua atividade profissional.

Conforme Jurisprudência majoritária:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73.518/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

"Ora, os informes policiais devem ser cridos até prova em contrário, porque não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287).

Em se tratando de delito contra o patrimônio, é de ser dado especial relevo à palavra da vítima, desde que harmônica com as demais provas e quando não se detecte intenção subalterna de incriminar pessoa inocente. In casu, a palavra das vítimas me parece crível e verossímil. Já o depoimento da sogra da réu Guilherme, que não presenciou os fatos, nada acrescentou de relevante ao mérito do julgamento.

Pelo que consta dos autos, é certa e inequívoca a co-autoria dos denunciados GUILHERME LIMA SANTOS, e RAFAEL MACEDO DE JESUS, concorrendo na prática de roubo qualificado juntamente com o falecido Levi da Cruz e mais outro indivíduo não-identificado. Assim, é impossível acolher qualquer pretensão absolutória, bem como não é possível a desclassificação da tentativa de LATROCÍNIO para figuras diversas (como pretendido pela douta Defesa que alega a figura do CP art. 157, §2º, inciso II, § 2º-A, inciso I), porquanto os relatos das vítimas e das testemunhas confirmam que os indivíduos roubadores efetuaram disparo de arma de fogo, trocando tiros com os policiais que estavam à paisana no local, ou pelo menos assumindo o risco de ferir inocentes, ainda que 'meramente' dando disparos 'inofensivos' para o

alto para mostrar que sua arma era de verdade...

O concurso de agentes restou configurado uma vez que as circunstâncias do crime demonstram que os agentes estavam conectados psicologicamente, com adesão subjetiva à conduta criminosa visando um fim comum.

Todavia, reputo que o crime NÃO RESTOU CONSUMADO, permanecendo na esfera da TENTATIVA, visto que os réus não obtiveram para si a posse mansa e pacífica das "res furtivae", não tendo êxito na subtração dos bens visados, vez que foram logo surpreendidos pelos policiais à paisana, tendo sido ali detidos e tendo as vítimas recuperado seus pertences; e felizmente, com exceção de um dos infratores da lei, nenhuma vítima faleceu.

Como já assinalado acima, em nossa avaliação da prova dos autos, os disparos realizados foram dados como forma de garantir o êxito da empreitada de subtração patrimonial e viabilizar a fuga, e não como desígnio autônomo de homicídio; o propósito visado era o de garantir arrebatamento patrimonial e a subsequente fuga e impunidade do roubo.

Tais elementos apontam na caracterização de pelo menos quatro LATROCÍNIOS TENTADOS. Os disparos efetuados contra os policiais, no presente caso concreto, são desdobramento da conduta violenta já iniciada contra as vítimas do roubo, possibilitando a caracterização da ficção legal do crime continuado, por terem sido visadas diferentes vítimas na sequência, de modo que é razoável e mais adequado aplicar-se a figura do artigo 71 do CP (crime continuado), que subsume perfeitamente à situação descrita nos autos.

Reputo que a figura do §3º do art. 157 do CP (quando a lesão grave ou morte, ou risco real de morte, da vítima de roubo, decorre de um só contexto de efetivo uso da arma de fogo) ABSORVE a figura do §2º-A, - não havendo que se falar de acumulação das penas do §3º com as penas dos parágrafos precedentes artigo 157 do CP; posto que sabidamente os delitos de resultado MAIS GRAVE (e por isso mesmo com a cominação de penas mais severas), absorvem os outros 'delitos-meio', pelo conhecido princípio da CONSUNÇÃO.

Demonstrada, pois, a ocorrência do crime de LATROCÍNIO TENTADO, por quatro vezes em concurso formal de crimes, e comprovada a responsabilidade criminal dos acusados RAFAEL MACEDO DE JESUS e GUILHERME LIMA DOS SANTOS, não há como se acolher a pretensão absolutória da Defesa, de modo que passo a dosar as penas a serem aplicadas:

Em que pese o corréu RAFAEL MACEDO DE JESUS já ter sido condenado em Primeiro Grau por outro delito de tentativa de latrocínio (certidão de fl. 155; processo 1503073-15.2021, sentença de 12/04/22), este agente deve ser reputado como legalmente primário ao tempo dos fatos (02/03/22) aqui tratados; ademais, apresenta-se menor de 21 anos; e confessou.

De semelhante modo, o corréu GUILHERME LIMA DOS SANTOS, em que pese a má conduta social evidenciada pelo desabonador histórico de variados atos infracionais indicados na certidão de fl. 73-74, é legalmente primário ao tempo do crime aqui tratado (certidão de fl. 152); era menor de 21 anos; e confessou.

Por mais que sejam repulsivos os atos praticados e extremamente graves e de elevada periculosidade as posturas demonstradas pelos réus (reunir-se em grupo com quatro indivíduos, com pelo menos uma arma de fogo, e sair pela madrugada abordando turistas para roubá-los, sacar arma de fogo e fazer disparos quando da presença de policiais), os acusados contam com beneplácito legal em face de menoridade, primariedade e confissão.

Anote-se ainda, que o mal por eles praticado contra a sociedade, também retornou em desfavor deles mesmos, arcando com a dor física dos ferimentos que receberam em ação legal dos policiais que intervieram na troca de tiros que os próprios agentes provocaram. Destarte, aparentemente, os agentes já sofrem consequências que lhes farão lembrar que não se deve reiterar em práticas violentas desse tipo.

Por tais motivos, a pena-base de ambos parte do piso legal de 20 (vinte) anos de reclusão, e 10 dias-multa, cominada para o latrocínio (CP art 157, §3º, inciso II). Pelo "conatus", reduz-se a pena dos réus de dois-terços (2/3), na baliza prevista no parágrafo único do CP art 14; - para o montante de 6(seis) anos e 8(oito) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.



Devido à multiplicidade de vítimas no delito patrimonial (posto que os autos indicam que a ação criminosa visou o patrimônio de mais de duas vítimas, e o tiroteio desencadeado pelos roubadores colocou em risco a vida de diversas pessoas), reconheço a ocorrência do concurso formal de crimes do CP art 70 "caput" ; - e assim, aumenta-se a pena acima de 1/2 (metade), conforme autorizado no referido dispositivo legal; - para ambos corréus, chegando-se nas reprimendas totais de 10 (dez) anos de reclusão, e mais pagamento de 5(cinco) dias-multa. Para ambos corréus, o regime inicial é o FECHADO, aplicando-se o disposto na Lei de Crimes Hediondos.

É incabível a conversão em penas alternativas em crime praticado mediante violência e grave ameaça contra pessoas.

Os réus devem APELAR PRESOS, porquanto permanecem válidas e atuais as premissas de cautelaridade da decretação de suas prisões preventivas, não havendo fato novo hábil a infirmar a necessidade da prisão preventiva de ambos. Reitero o quanto já indicado desde fls. 90-93; e fls. 497-499.

A detração será aferida oportunamente pela VEC competente. Havendo recursos, expeçam-se "guias de execução" provisórias, remetendo-se às VEC respectivas.

Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, reconhecendo a absorção do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo (crime-meio) pela figura mais grave do latrocínio tentado (crime-fim), conforme exposto na fundamentação, JULGO parcialmente PROCEDENTE a ação penal, para: CONDENAR os réus (A)RAFAEL MACEDO DE JESUS, e (B)GUILHERME LIMA DOS SANTOS, qualificados nos autos, como incursos no Artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, c/c CP art. 29 caput; e CP artigo 70 "caput" (concurso formal, devido a pluralidade de vítimas); - nas penas totais de 10 (dez) anos de reclusão, e pagamento de 5 (cinco) dias-multa, em regime inicialmente FECHADO. Apelando presos; sem direito a conversão em penas alternativas, por falta de pressuposto legal.

PRIC. Guarujá, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA